

0000868-37.2018.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 204/2017 - 1º Distrito Policial de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gilmar Moreli Junior

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Aos 25 de julho de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0000868-37.2018.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 204/2017 - 1º Distrito Policial de Araraquara

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gilmar Moreli Junior

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Aos 25 de julho de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dr(a). Patrícia Sguerra Vita e Castro, presente(s) o(a)(s) réu(ré)(s) Gilmar Moreli Junior, acompanhado(a)(s) pelo advogado constituído, Dr. Claudinei de Lima, OAB/SP 317742.

Iniciados os trabalhos, foi(ram) ouvida(s) a(s) vítima(s) Ernesto Carlos Claro e foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) Cleber da Silva Souza, bem como foi(ram) o(a)(s) réu(ré)(s) interrogado(a)(s).

A(s) vítima(s) requereu(ram) depor sem a presença do(a)(s) réu(ré)(s), ante o temor a possíveis represálias. Pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que deferiria o requerimento formulado pela(s) vítima(s) e determinou o desligamento da câmera e monitor do(a) (s) réu(ré)(s); nos termos do artigo 217 do Código de Processo Penal.

Pelo(a) i. Representante do Ministério Público foi requerido que a vítima realizasse o reconhecimento pessoal do(a)(s) réu(ré)(s), o que foi deferido pela(o) MM. Juiz(a). Durante o reconhecimento foram colocados o(a)s seguintes preso(a)s: 1 - Gilmar Moreli Júnior (o réu); 2 - Edcarlos Santana de Jesus e 3 - Carlos Daniel de Andrade dos Santos. Houve o reconhecimento do(s) réu(s), nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Pelas partes nenhuma diligência foi requerida e apresentaram as alegações finais oralmente. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual.

Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Processo nº 0000868-37.2018.8.26.0037. VISTOS. GILMAR MORELI JÚNIOR, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, porque, em síntese, segundo a denúncia, no dia 11 de agosto de 2017, por volta de 18h48min, na Avenida Joaquim Vieira dos Santos, 2960, Vila Vieira, nesta cidade e comarca de Araraquara, GILMAR MORELI JUNIOR, com consciência e vontade para a realização do ato ilícito, agindo com unidade de desígnios e prévio propósito com indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Ernesto Carlos Claro, um aparelho celular, marca J7, marca Samsung, 01 televisor, marca Philips, de 47 polegadas e 01 veículo VW Gol 1.0 GIV Flex, placas FKU-6643, Araraquara/SP, totalizando um prejuízo de R\$ 32.800,00 (cf. boletim de ocorrência de fls. 04/06 e auto de avaliação de fls. 104). Segundo se apurou, o denunciado e um indivíduo não identificado abordaram a vítima, que estavam na área externa de sua residência e, ameaçando-as com a arma de fogo, anunciaram o assalto. Ato contínuo, os roubadores trancaram a vítima no banheiro da residência. Efetuada a subtração, empreenderam fuga no veículo da vítima, com os objetos supracitados, tomando rumo desconhecido (fls. 04/06). Encetadas diligências investigativas, a vítima foi chamada a comparecer à Delegacia de Polícia, onde reconheceu, sem sombra de dúvidas, GILMAR como sendo um dos autores do roubo (cf. auto de reconhecimento fotográfico, de fls. 07/10). Auto de avaliação dos bens subtraídos às folhas 104. Em que pesem os esforços da d. autoridade policial, GILMAR não foi encontrado pelo setor de investigações (fls. 98). O denunciado formalmente indiciado indiretamente (fls. 99/102). O inquérito policial teve início com portaria (fls. 02) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 07), relatório de investigação (fls. 28/29), auto de avaliação (fl. 107) e demais documentos. Em decisão proferida em 23 de julho de 2019 (fl. 125/128), a denúncia foi recebida e foi decretada a prisão preventiva do acusado. Não localizado (fl. 149), o réu foi citado por edital (fls. 155 e 158) e o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP (fl. 160). Capturado o acusado, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido neste processo (fl. 269/278). Regularmente citado (fl. 290), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 295/298). Em decisão (fls. 307/310), foi mantida a prisão preventiva e designada a presente audiência. Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima Ernesto Carlos Claro e foi inquirida a testemunha de acusação Cléber da Silva Souza. O réu foi interrogado. Em debates, a douta Promotora de Justiça requereu em preliminarmente aditou a denúncia a fim de ajustar a capitulação em consonância com a narração dos fatos, pois ficou descrito o roubo duplamente qualificado. requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, porque ficaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Houve grave ameaça com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes. Um dos celulares foi recuperado em um flagrante. A vítima reconheceu o réu por fotografia e também em audiência, de sorte que o réu deve ser condenado. Consta que o o modus operandi empregado pelo réu já conhecido dos policiais. O réu é reincidente, sendo que uma delas deverá ser

considerada para fins de mau antecedente e a outro para a reincidência, fixando-se o regime fechado para o cumprimento da pena. O ilustre Defensor do réu arguiu, em preliminar, a invalidade do reconhecimento fotográfico feito na delegacia de polícia que não obedeceu o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, constituindo-se em prova ilícita. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal; devendo ser fixado o regime menos rigoroso para o cumprimento da pena; a vítima mencionou que o réu registra deficiência física de nascença. O reconhecimento pessoal foi negativo por parte da defesa, que não presenciou o reconhecimento feito pela vítima. O réu não apontou a tatuagem na sobancelha. Na hipótese de eventual condenação, requereu a aplicação da pena no patamar mínimo, com a fixação do regime aberto e que seja deferido ao réu o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente recebo o aditamento feito à denúncia, pois a descrição do emprego de arma de fogo consta do texto, só não tendo sido capitulada. Em que pese o esforço do combativo defensor, a ação deve ser julgada procedente. De início, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em juízo. O reconhecimento extrajudicial é um valioso elemento de prova que não pode ser desconsiderado. Com efeito. O reconhecimento do réu pelas vítimas é válido. As formalidades exigidas pelo art. 226, do Cód. de Processo Penal não são obrigatórias, devendo ser observadas quando possível. O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal já assinalou: "Reconhecimento pessoal que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida (STF 238/258). Farta também é a jurisprudência em relação à validade e suficiência do reconhecimento fotográfico, verbis: "O reconhecimento fotográfico, alinhado e amparado em outros inequívocos elementos probatórios, é plenamente apto para indicação do réu e fixação da autoria delitiva." (Rel. S.C. Garcia RJDACRIM 24/343). Superior Tribunal de Justiça: "Da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, diga-se que o seu valor probante não foi nunca recusado pela doutrina e pela jurisprudência de nossos Tribunais" (HCnº 12.464 Rel. Min. Hamilton Carvalhido DJU 25.6.2001 p. 240). Supremo Tribunal Federal: "A validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova no processo penal condenatório, é inquestionável, e reveste-se de eficácia jurídica suficiente para legitimar; especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como caso, a prolação de um decreto condenatório". (HC nº 68.610-9/DF Rel. Min. CELSO DE MELLO DJU 09.8.1991 p. 10.364). "O reconhecimento fotográfico tem valor probante pleno quando acompanhado e reforçado por outros elementos de convicção" (HC nº 74.267 Rel. Min. FRANCISCO REZEK DJU 28.02.1997 p. 4.064). A presente ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 07), relatório de investigação (fls. 28/29), auto de avaliação (fl. 107), declarações da vítima e testemunhas. A autoria do delito deve ser imputada ao réu. DA VÍTIMA. Ouvida no inquérito policial (fls. 27), a vítima ERNESTO CARLOS CLARO declarou que: na data dos fatos estava na frente de sua residência, iniciando seus trabalhos, pois o mesmo possui um carinho de espetinhos, quando após 30 min, foi abordado por dois indivíduos desconhecidos que, de maneira AGRESSIVA, e portando uma ARMA DE FOGO, anunciaram o assalto, passando a exigir dele joias e dinheiro, com isso, os meliantes trancaram ele e a sua esposa no banheiro, e exigiram, mediante AMEAÇAS, que eles ajoelhassem e ali permanecessem. Contudo, obrigaram que ele entregasse a chave de seu veículo VW/GOL, 1.0, GIV, placa FKU 6643, e após isso, evadiram-se com dinheiro, uma TV 47", um celular J7 e o carro, para destino não sabido; Que após ser intimada, nesta data, compareceu na DIG, e veio a reconhecer, fotograficamente a foto de número 7, referente a pessoa de GILMAR MORELI JÚNIOR, RG 43019358-SP e 71095379-SP, filho de Gilmar Moreli e de Regina Maria Alves Moreli, nascido aos 03/07/1986, natural de Araraquara/SP, residente na AVENIDA ASSIS MUSSI, nº 93, - Vale Verde - Araraquara, como sendo um dos autores do roubo registrado segundo RDO 2028/2017 - PLANTÃO ARARAQUARA. Que, no dia 05/10/2017, foi chamado na DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES GERAIS - DIG/ARARAQUARA, para retirar o aparelho de celular J7, IMEI 353881076306246, que foi recuperado através do FLAGRANTE registrado no RDO 129/2017. Ouvida em Juízo, a vítima ERNESTO CARLOS CLARO disse que havia dois

rapazes, uma mais moreno e outro mais claro. Estava vendendo espetinho em frente à sua casa, quando eles passaram em frente casa. Ernesto já tinha entrado, quando os réus entraram, sendo que um deles estava armado, colocou a vítima no interior do banheiro e levaram o celular de sua esposa, uma televisão e o seu veículo. Um deles tinha uma tatuagem na sobrancelha. A vítima reconheceu por fotografia um dos réus. Foi subtraído o celular de sua esposa, que foi recuperado e também o veículo, que tinha sido vendido para um rapaz, conforme lhe relataram os policiais. O carro foi recuperado 52 dias depois da subtração e fora vendido para um rapaz, pelo preço de dois mil reais. Os policiais encontraram um rapaz dirigindo o veículo. O celular foi apreendido 53 dias depois. O dinheiro não foi recuperado. A vítima reconheceu o rapaz que era alto e magro. Nenhum dos acusados usava muleta e não aparentava deficiência. O mais claro ficava curvado e a vítima não viu o rosto dele. O moreno tinha uma tatuagem na sobrancelha. A vítima reconheceu o réu GILMAR como sendo o rapaz que entrou em sua residência e praticou a subtração. Já o havia reconhecido, conforme auto de reconhecimento fotográfico de fls. 08, apontando a pessoa de número 07, que é exatamente o ora réu. DA TESTEMUNHA. Inquirida em Juízo, a testemunha CLÉBER DA SILVA SOUZA, subscritor do relatório de fls.28/29, disse que recebeu a notícia da ocorrência de roubo e dirigiu-se até a vítima, a fim de colher mais informações. A vítima descreveu as características dos assaltantes e com isso alimentam um acervo de fotos. Foram exibidas várias fotos para a vítima, que reconheceu o réu sem dúvidas. GILMAR costumava praticar os roubos, armado com arma de fogo. Não sabe com quem

foi localizado o veículo. Não teve contato com o réu após. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. O réu GILMAR MORELI JÚNIOR não compareceu à Delegacia de Polícia para ser interrogado, apesar de devidamente intimado (fls. 113/114). DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. Interrogado em juízo, o réu GILMAR MORELI JÚNIOR disse que não tem ligação nenhuma com os fatos. O réu é deficiente físico e sai pouco. Tem um carrinho de lanches e atende por ligações. O réu tem esta deficiência desde criança. Faz acompanhamento pela UDEFA desde criança. Estas foram as provas colhidas em audiência. Em matéria de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente se estiver em consonância com os demais elementos de prova: "No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320). "Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor" (RJDTACrimSP 2/135). No mesmo sentido: "Perante divergência frontal entre a palavra da vítima e a do acusado, de se dar prevalência à do sujeito passivo, pois, visando este apenas recuperação do que lhe foi subtraído e incidindo a sua palavra sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Impõe-se a solução condenatória, máxime quando se trata de réu com antecedentes policiais" (JTACrimSP 44/437). A grave ameaça ficou comprovada pelas declarações da vítima, que ficou intimidada, quando o réu anunciou o assalto e apontou-lhe a arma. Neste aspecto: Grave ameaça: "Com efeito, para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pela reação da vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que a pessoa lesada nada possa fazer para impedi-lo. Por fim, é certo que a utilização de arma de fogo não é requisito para a configuração do tipo, devendo, apenas, estar comprovada a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima. Dito em outras palavras, a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação (Luiz Régis Prado in 'Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 2', Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). É necessário que a ameaça seja bastante para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral (Nelson Hungria in 'Comentários ao Código Penal - Vol. VII', Ed. Forense, 4ª edição, 1980, pág. 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem

que ela possa ser cumprida, basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in 'Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1', Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág. 20). Ainda, fatores ligados à vítima (v.g.: sexo, idade, condição social e de saúde, etc.) devem, no caso concreto, serem sopesados para que se possa aquilatar o grau de temibilidade proporcionado pela conduta do agente (STJ, REsp 951.841/SP, 5ª T., DJ 12-11-2007)" (STJ, REsp 1.031.249/RS, 5ª T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19-2-2009). A qualificadora do concurso de agentes ficou devidamente comprovada, pois o roubo foi praticado por duas pessoas, ainda que um deles não tenha sido identificado. Não descaracteriza a qualificadora, o fato de ter sido detido apenas um dos ladrões. A propósito: "Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a testemunha foram uníssonas em afirmar que haviam dois integrantes na prática delitiva". (STJ, HC 169.151/DF, 6ª T., rel. Min. Og Fernandes, j. 22-6-2010, DJe de 2-8-2010). Da mesma forma, ficou devidamente comprovada a qualificadora do emprego de arma. A vítima afirmou que o ladrão estava armado com um revólver. A não apreensão da arma, não descaracteriza a agravante: "O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância" (STF, HC 100.100/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23-11-2010, DJe de 10-2-2011). "O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova" (STF, HC 99.446/MS, 2ª T., rela. Min. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, DJe 171, de 11-9-2009). "Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves" (STF, REsp 96.099/RS, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19-2-2009, DJe de 5-6-2009; LEXSTF v. 31, n. 367, p. 410/427). No mesmo sentido: STF, HC 98.227/MS, 1ª T., rel. Min. Carlos Britto, j. 16-6-2009, DJe 148, de 7-8-2009; STF, HC 94.831/RS, 1ª T., rel. Min. Menezes Direito, j. 12-5-2009, DJe 157, de 21-8-2009; STF, HC 92.451/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-9-2008, DJe 025, de 6-2-2009; STJ, REsp 1.094.771/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 123.284/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 144.362/SP, 5ª T., rela. Min. Laurita Vaz, j. 26-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 91.276/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 21-2-2008, DJe de 31-3-2008. É inviável exigir da vítima que descreva as características da arma, posto que submetida a absoluto estresse e medo. No mais, as provas colhidas são suficientes para a condenação. Na hipótese de estar presente mais de uma circunstância qualificadora, a pena deve ser majorada, pois o delito de roubo qualificado por uma só circunstância não pode receber o tratamento daquele dupla ou triplamente qualificado. O entendimento predominante é o seguinte: "Em sede do delito de roubo, a presença de duas qualificadores deve ensejar um aumento da pena em 3/8, uma vez que, para se chegar a uma reprimenda justa, o sentenciante deve observar o intervalo correspondente entre o mínimo e o máximo e variar a graduação de acordo com o número de causas especiais de aumento, e como estas são em número

de cinco, a majoração será: de 1/3, se presente uma causa; 7/16, se presentes quatro causas e de ½, se presentes as cinco causas especiais de aumento (voto vencido)" (RJDTACRIM 36/304). Passo a fixar as penas. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis ao réu as condições genéricas, pois o mesmo é portador de duas condenações geradoras de reincidência, uma delas será considerada para fins de mau antecedente, sendo ela referente ao processo de número 0006174-26.2014.8.26.0037, da Terceira Vara Criminal desta comarca de modo que aumento de 1/6 a pena aplicada, fixando-a em - 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa. Não existem circunstâncias atenuantes, mas está presente a circunstância agravante da reincidência, conforme certidões de fls. 217/218 e 219, razão pela qual elevo de 1/6 (um sexto) a pena aplicada, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (meses) meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) (onze) dias multa. Não existem causas especiais de diminuição de pena, mas está presente duas qualificadoras (causas especial de aumento de pena), prevista nos incisos I e II, do § 2º do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento de 3/8 (três oitavos) a pena aplicada, fixando-a em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado GILMAR MORELI JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, a cumprir, a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias- multa, inicialmente no regime fechado, em virtude da reincidência. Fixo o valor do dia- multa no mínimo legal - 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data. O réu respondeu ao processo preso, pois estavam presentes os requisitos da prisão cautelar. A situação, após a prolação da sentença, não se alterou, razão pela qual mantenho a prisão cautelar. Os delitos, como os tratados

nos autos, vêm excluindo o sossego dos cidadãos de bem. O réu, autor de grave delito, causa desordem à ordem pública. Recomende-se o réu. Deixo de fixar indenização à vítima, ante a ausência de elementos suficientes para se apurar o valor do dano. O réu deverá arcar com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência. Comuniquem-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais."

Pela Defesa foi declarado que não se conformava com a sentença proferida e que dela quer apelar para a Superior Instância, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. Pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que recebia o recurso e determinava o processamento oportunamente.

Esta audiência, com prévia anuência das partes, foi realizada por meio virtual (Microsoft Teams), nos termos do artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022. O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue.

Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Estela Maris de Almeida, digitei e subscrevi.